

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 570
des Abgeordneten Peter Muschalla
Fraktion der SPD
Drucksache 3/1451

Gemeinsame Gerichte der Länder Berlin und Brandenburg

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 570 vom 5. Juli 2000:

Nach Presseberichten hat der Regierende Bürgermeister und Justizsenator Eberhard Diepgen angekündigt, dass Berlin und Brandenburg noch in dieser Legislaturperiode ein gemeinsames Oberverwaltungsgericht mit Sitz in Berlin und ein gemeinsames Finanzgericht mit Sitz in Potsdam erhalten sollen.

Ich frage die Landesregierung:

Welche Haltung hat die Landesregierung zu diesen Plänen?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Justiz und für Europaangelegenheiten die Kleine Anfrage wie folgt:

Minister Prof. Dr. Kurt Schelter hat am 28. April 2000 mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin ein Gespräch über gemeinsame Projekte in der Justiz beider Länder geführt. Dabei sind auch mögliche Standorte eines gemeinsamen Oberverwaltungsgerichts und eines gemeinsamen Finanzgerichts der Länder Berlin und Brandenburg erörtert worden. Im Anschluss an dieses Gespräch, bei dem keine Standorte festgelegt worden sind, hat Minister Prof. Dr. Kurt Schelter im Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten die gründliche Prüfung der Fusionsüberlegungen in rechtlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht veranlasst. Da in dem vor einigen Jahren vorbereiteten Fusionsvertrag zwischen Brandenburg und Berlin als Sitz des gemeinsamen Finanzgerichts das Land Brandenburg vorgesehen war, wird in die Überlegungen betreffend das gemeinsame Finanzgericht auch ein Verbleib am Standort Cottbus eingezogen werden.

Datum des Eingangs: 04.08.2000 / Ausgegeben: 11.08.2000

Sobald die Prüfung, auf deren zügigen Abschluss Bedacht genommen wird, beendet ist, wird der Minister der Justiz und für Europaangelegenheiten das Kabinett und das Parlament unterrichten. Die Meinungsbildung innerhalb der Landesregierung in dieser Frage ist noch nicht abgeschlossen.

Eine eventuelle Realisierung von Fusionsüberlegungen würde einen Staatsvertrag mit Berlin und ein Begleitgesetz, möglicherweise auch eine Verfassungsänderung, erfordern.